

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ขออนุญาตฆ่าสัตว์ต่อเทศบาลตำบลหนองสองห้อง (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยขออนุญาตฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๗๘ ตัว ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ไม่อนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือถึงหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอทราบเหตุผลในการไม่อนุญาต ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงว่า โรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อจำกัดในด้านสถานที่ที่ไม่เพียงพอต่อการฆ่าสัตว์จำนวนมาก ทำให้มีผลต่อสุขลักษณะและอนามัย จึงไม่สามารถอนุญาตให้ฆ่าสัตว์ให้แก่ผู้ขออนุญาตได้ทุกราย ประกอบกับผู้ฟ้องคดีกำลังถูกร้องเรียนเรื่องการมีส่วนได้เสียในการเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี จึงต้องระงับการฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีไว้ก่อน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย เนื่องจากผู้ขออนุญาตรายอื่นยังคงได้รับอนุญาตตามเดิม อันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ส่วนในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีถูกร้องเรียนก็ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาคำขออนุญาตฆ่าสัตว์แต่อย่างใด จึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ขณะนี้โรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ เมื่อเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีและผู้ขออนุญาตฆ่าสัตว์รายอื่น ๆ ดำเนินการได้อย่างเสรีและเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสัตว์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการอนุญาตให้ฆ่าสัตว์แก่ผู้ฟ้องคดี รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฆ่าสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองหนองคายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ได้มีรายงานการตรวจพบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเลือกที่จะใช้วิธีในการแก้ไขปัญหาสุขลักษณะและอนามัยโดยการลดจำนวนการฆ่าสัตว์ลงเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการรักษาความสะอาดตามสภาพของโรงฆ่าสัตว์ที่เป็นอยู่ ซึ่งถือเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่สามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้ และเหตุผลดังกล่าวก็เป็นเหตุผลของผู้ถูกฟ้องคดีในการพิจารณาไม่อนุญาตตามคำร้องขอฆ่าสัตว์ของผู้ฟ้องคดีในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ เนื่องจากต้องการลดจำนวนการฆ่าสุกรลงเหลือไม่เกินวันละ ๓ ตัว ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถดูแลกระบวนการฆ่าสัตว์ให้สะอาดตามขีดความสามารถของโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะรองรับได้ แต่เมื่อพิจารณาคำร้องขออนุญาตฆ่าสัตว์ประกอบกับแบบตอบรับ

แจ้งการฆ่าสุกรและจำหน่ายเนื้อสุกร (แบบ ขจส.๙) ในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุญาตให้ฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำขอ ปรากฏว่า มีผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีในเดือนดังกล่าวเพียง ๒ ราย คือ ผู้ฟ้องคดีและ นาย ส. ซึ่งก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาตฆ่าสุกร ๕๘ ตัว และ ๕๒ ตัว ตามลำดับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ได้รับอนุญาตให้ฆ่าสุกร ๒ ถึง ๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อวัน ตามลำดับ รวมเป็นสุกรที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีในเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๔ ถึง ๕ ตัว ต่อวัน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาตฆ่าสุกร ๗๘ ตัว และ ๕๒ ตัว ตามลำดับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ได้รับอนุญาตให้ฆ่าสุกร ๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อวัน ตามลำดับ รวมเป็นสุกรที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ จำนวน ๕ ตัว ต่อวัน และในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาตฆ่าสุกร ๘๑ ตัว และ ๕๔ ตัว ตามลำดับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ได้รับอนุญาตให้ฆ่าสุกร ๓ ตัว และ ๒ ตัว ต่อวัน ตามลำดับ รวมเป็นสุกรที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ จำนวน ๕ ตัว ต่อวัน ส่วนเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาตฆ่าสุกร ๗๘ ตัว และ ๘๑ ตัว ตามลำดับ ซึ่งเฉลี่ยแล้วผู้ฟ้องคดีขออนุญาตฆ่าสุกรประมาณ ๒ ถึง ๓ ตัว ต่อวัน และนาย ส. ขออนุญาตฆ่าสุกร จำนวน ๓ ตัว ต่อวัน แต่นาย ส. เป็นผู้ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียว ทำให้จำนวนสุกรที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ลดลงเหลือ ๓ ตัว ต่อวัน เห็นได้ว่า จำนวนสุกรที่ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาตฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐ และอัตราส่วนของจำนวนสุกรที่ผู้ฟ้องคดีและนาย ส. ขออนุญาตฆ่าเฉลี่ยต่อวัน ถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และผู้ฟ้องคดีก็ได้เป็นผู้ขออนุญาตฆ่าสุกรในจำนวนที่เพิ่มขึ้นแตกต่างจากที่เคยขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีอย่างมีนัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเพียงรายเดียวจะต้องเป็นผู้ไม่ได้รับอนุญาตตามคำร้องขอฆ่าสัตว์ในเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ดังกล่าว ในจำนวนผู้ยื่นคำขอรายเดิมทั้งหมดสองราย โดยไม่ปรากฏเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีกับผู้ขออนุญาตรายอื่นมีมาตรฐานในเรื่องความสะอาดของกระบวนการฆ่าสัตว์ที่ต่างกัน นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตตามคำขอดังกล่าวในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่นาย ส. จะยื่นคำขออนุญาตในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙ และจำนวนสุกรตามคำร้องขออนุญาตของผู้ฟ้องคดีก็มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนสุกรตามคำร้องขอของนาย ส. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับอนุญาตเฉพาะในรายของนาย ส. โดยไม่มีเหตุผลของการพิจารณาที่แตกต่างกันสำหรับกรณีที่ไม่มีความเห็นใดๆ แตกต่างกันระหว่างผู้ยื่นคำขออนุญาตทั้งสองรายนี้แต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอสำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีเลือกใช้วิธีการลดจำนวนการฆ่าสุกรลง



ให้เหลือวันละ ๓ ตัว โดยอ้างเหตุเพื่อสุขอนามัยชุมชน อันทำให้ผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียว ต้องได้รับผลกระทบหรือรบกวนมากเกินไปจนสมควร กรณีจึงเป็นการปฏิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกัน ในสาระสำคัญอย่างเดียวกันให้แตกต่างกัน อันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค การออกคำสั่งดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ประกอบกับเหตุผลที่อ้างเกี่ยวกับการร้องเรียนผู้ฟ้องคดีว่ามีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ก็เป็นการให้เหตุผลที่บิดเบือนต่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ที่มุ่งหมายในด้านความปลอดภัยในสุขอนามัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นสำคัญ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผลจากคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวสร้างภาระในการประกอบอาชีพตามปกติของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันถือเป็นการทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายต่อสิทธิที่เคยได้รับ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดียังคงประกอบอาชีพเดิมโดยได้จัดการนำสุกรไปฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองหนองคายแทนการใช้โรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจฆ่าสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีและต้องเดินทางไปฆ่าสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองหนองคาย จึงเป็นความเสียหายที่เป็นผลโดยตรงจากคำสั่งดังกล่าว และต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ อันเป็นเดือนที่ผู้ฟ้องคดีนี้ ประกอบกับคดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายคิดเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือน มกราคม ๒๕๕๐ จนถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ จึงให้คิดคำนวณค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดี ต้องเดินทางไปฆ่าสุกรที่โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลเมืองหนองคายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๓ เดือน โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น ได้แก่ ค่าน้ำมันรถยนต์เป็นเงิน ๑๓,๘๕๑ บาท และค่าจับสุกรเป็นเงิน ๒๐,๔๐๐ บาท ดังนั้น ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากคำสั่ง ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดีจึงรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๓๔,๒๕๑ บาท พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๔,๒๕๑ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๗/๒๕๖๐)

๑.๓ กรณีการกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

๑) การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

เทศบาลนครมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๓ (๗) ประกอบกับมาตรา ๕๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนั้น เทศบาลนครต้องควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและตรวจสอบให้การใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการตายของช่างของผู้ฟ้องคดีเป็นผลโดยตรงมาจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าบนสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี การที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาปล่อยให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลจนเป็นเหตุให้ช่างของผู้ฟ้องคดีตาย ความเสียหายจึงเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้นตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๔ คน ซึ่งเป็นความทุกข์และผู้ดูแลช่างได้นำช่างเพศเมียอายุ ๒๕ ปี ไปร่วมกิจกรรมในงานลำพูเกมส์ ขณะเดินทางกลับที่พัก เวลาประมาณ ๒๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีได้พาช่างเดินข้ามสะพานข้ามแม่น้ำตาปีซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขณะถึงบริเวณกลางสะพานช่างได้ก้าวเท้าหน้าเหยียบลงบนรางเหล็กรอยต่อบนสะพาน และได้ส่งเสียงร้อง โยกส่ายศีรษะขาหน้าทั้งสองสั่นไหว มีปัสสาวะไหลออกมา และช่างได้ล้มลงถึงแก่ความตาย ต่อมา สัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มาทำการตรวจพิสูจน์ซากช่างและระบุในหนังสือรับรอง ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ว่า สภาพช่างมีร่องรอยโดนไฟฟ้าช็อตที่บริเวณเท้า มีอาการเกร็งตาย และอวัยวะเพศปลิ้นทะลักออกมา ตายอย่างกะทันหัน รวมทั้งความทุกข์ก็โดนไฟฟ้าช็อตในที่เกิดเหตุด้วย ซากช่างอยู่ในสภาพเน่าเสีย และระบุสาเหตุการตายของช่างในหนังสือดังกล่าวว่า ไฟฟ้าช็อตตาย ผู้ฟ้องคดีได้ไปร้องขอความเป็นธรรมเพื่อขอรับชดเชยค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมชดเชยค่าเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ดูแลไฟฟ้าในเขต



ความรับผิดชอบ แต่ปล่อยปละละเลยจนทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลมาที่รางเหล็กรอยต่อบนสะพานข้ามแม่น้ำตาปีและไหลเข้าสู่ตัวช่างซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีจนถึงแก่ความตาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้าในเขตท้องที่ที่ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๓ (๗)^๕ ประกอบกับมาตรา ๕๖ (๑)^๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีต้องควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของตนให้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลและตรวจสอบให้การใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าช่างของผู้ฟ้องคดีเป็นช่างที่ได้รับการฝึกมาแล้วและยังอยู่ในวัยทำงาน ไม่ปรากฏว่าช่างมีอาการป่วยหรือผิดปกติ กรณีจึงเชื่อได้ว่า สาเหตุการตายของช่างดังกล่าวเกิดจากถูกกระแสไฟฟ้าที่รั่วไหลบนสะพานข้ามแม่น้ำตาปีช็อตจนถึงแก่ความตาย ดังปรากฏตามรายงานผลการชันสูตรสาเหตุการตายของช่างที่สัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานต่อปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการชันสูตรซากช่างภายหลังจากช่างตายประมาณ ๑๖ ถึง ๑๗ ชั่วโมง เท่านั้น ดังนั้น เมื่อการตายของช่างดังกล่าวเป็นผลโดยตรงมาจากการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าบนสะพานข้ามแม่น้ำตาปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องดูแลบำรุงรักษา และต้องหมั่นตรวจสอบโดยเฉพาะในฤดูฝนเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้ามิให้เกิดอันตรายหรือก่อความเสียหายแก่บุคคลทั่วไปที่สัญจรบนสะพานข้ามแม่น้ำตาปี การปล่อยให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลจนเป็นเหตุให้ช่างของผู้ฟ้องคดีตายและผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายดังกล่าว จึงเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงต้องรับผิดชอบ

^{๕-๖} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๗

๗

(๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

๗

๗

มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓

๗

๗

ในผลแห่งละเมิดนั้นตามมาตรา ๕^๗ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ผู้ฟ้องคดีในราคา ๕๓๐,๐๐๐ บาท ตามราคาจากผู้ฟ้องคดีซื้อมา และค่าเสียหายจากการขาดรายได้ให้ผู้ฟ้องคดีเป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยคิดจากเกณฑ์ที่ผู้อำนวยการสถาบันเทศบาลแห่งชาติชี้แจงต่อศาลในจำนวนต่ำสุดต่อเดือน หักค่าใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าที่พักของควาญช้างและผู้ดูแลช้าง รวม ๔ คน และค่าอาหารช้างแล้ว คิดเป็นเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๔/๒๕๔๙)

ในช่วงฤดูมรสุมย่อมมีฝนตก ลมพัดแรง และดินชุ่มน้ำ เจ้าหน้าที่ของหมวดการทางซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมทางหลวง จำต้องเพิ่มการดูแลป้องกันอันตรายจากต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในเขตทางหลวงให้มากยิ่งขึ้น โดยจะต้องตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยอยู่เป็นประจำ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ต้นกระถินเทพาที่เกิดเหตุไม่ได้รับการดูแลรักษาตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม ทำให้ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย กรณีที่เกิดขึ้นย่อมมิใช่เหตุสุดวิสัยเนื่องจากภัยธรรมชาติ จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อันเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดนั้นตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ นาฬิกา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ขับรถยนต์กระบะ มีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นภรรยา นั่งไปด้วย โดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๒ จากบ้านเนินสูงมุ่งหน้าไปบ้านห้วยสะทอน เมื่อขับรถไปถึงตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (เนินสูง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓ (ห้วยสะทอน) ประมาณกิโลเมตรที่ ๑+๕๐๐

^๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบ



ได้ถูกต้นกระถิ่นเทพา ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ บริเวณกระจกหน้ารถและตัวถังรถ ทำให้รถพังเสียหายทั้งคัน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเจ็บสาหัส ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเจ็บเล็กน้อย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ติดต่อขอความเป็นธรรมกับหัวหน้าหมวดการทางเขาคิชฌกูฏ แต่มิได้มีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ต้นกระถิ่นเทพาขึ้นอยู่ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๒ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (เนินสูง)-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓ (ห้วยสะทอน) อยู่ในการควบคุมดูแลของหมวดการทางเขาคิชฌกูฏ แขวงทางหลวงจันทบุรี สำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (ชลบุรี) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี เจ้าหน้าที่ของหมวดการทางเขาคิชฌกูฏต้องตรวจสอบบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อสภาพอากาศตามรายงานพยากรณ์อากาศของจังหวัดจันทบุรี ในขณะที่เกิดเหตุเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ปริมาณน้ำฝนในวันเกิดเหตุ วัดได้ ๑๔ มิลลิเมตร ความเร็วลม ๑๘ นอตต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ของฤดูฝนประจำท้องถิ่น ไม่อาจถือเป็นพายุลมแรงได้ ประกอบกับต้นกระถิ่นเทพาที่ล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖๐ เซนติเมตร ถึง ๗๐ เซนติเมตร ขึ้นอยู่บนเนินสูงริมขอบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๒ ซึ่งก่อนเกิดเหตุมีฝนตก เมื่อได้รับปริมาณน้ำฝนจำนวนมาก ย่อมทำให้ดินชุ่มน้ำ ต้นกระถิ่นเทพาจึงเกิดการสไลด์และโค่นล้มทับรถยนต์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าได้ตรวจและดูแลรักษาต้นไม้อย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตรวจและดูแลรักษาต้นไม้บริเวณที่เกิดเหตุภายหลังที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีน่าจะคาดการณ์ได้ว่า ฤดูมรสุมย่อมมีฝนตก เป็นการสมควรที่หมวดการทางเขาคิชฌกูฏจะต้องเพิ่มความดูแลป้องกันอันตรายจากต้นไม้ดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น หากผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยในบริเวณทางหลวงแผ่นดินได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแห่งพฤติการณ์ โดยจะต้องตัดแต่งต้นไม้ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงปลอดภัยอยู่เป็นประจำ เมื่อต้นกระถิ่นเทพาที่เกิดเหตุขาดการดูแลรักษาตัดแต่งกิ่งให้เหมาะสม ทำให้ต้นไม้ล้มทับรถยนต์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหาย กรณีที่เกิดขึ้นจึงย่อมมิใช่เหตุสุดวิสัยเนื่องจากภัยธรรมชาติ จึงถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ เป็นการกระทำ

โดยประมาทเลินเล่อ เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากการกระทำละเมิดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๒/๒๕๕๙)

๒) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลมีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการระงับเหตุเพลิงไหม้ อันเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาล ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๕) และ (๙) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๒๙) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๔ ประกอบกับมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ เทศบาลจึงต้องดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อให้หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุผล ด้วยเหตุนี้ เทศบาลจึงมีหน้าที่ต้องดูแลทางสาธารณะให้มีสภาพเหมาะสม สามารถใช้สัญจรได้โดยสะดวกปลอดภัย รวมทั้งสามารถเป็นเส้นทางที่รถหรืออุปกรณ์ช่วยดับเพลิงจะผ่านเข้าไปดับไฟได้เมื่อเกิดอัคคีภัย หรือช่วยเหลือประชาชนได้เมื่อเกิดสาธารณภัยอย่างอื่น ในกรณีที่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ เนื่องจากเห็นว่ารถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงไม่สามารถผ่านทางที่มีอยู่เข้าไปยังบ้านของผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่รถคันดังกล่าวสามารถผ่านเข้าไปได้ เป็นเหตุให้ไฟลุกลามและเผาไหม้บ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งหลัง กรณีย่อมถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม การเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของเทศบาลโดยตรง จึงควรให้เทศบาลรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนจำนวนกึ่งหนึ่งของความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของบ้านซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเสลภูมิ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณที่นาข้างบ้านของผู้ฟ้องคดี และมีผู้โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากนั้น รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



ของผู้ถูกฟ้องคดีได้มาซึ่งเกิดเหตุ ซึ่งในขณะที่รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงมาถึงนั้น เพลิงยังไม่ได้ลามถึงตัวบ้านของผู้ฟ้องคดี แต่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่ยอมนำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกลาม เนื่องจากเห็นว่าทางเข้าไปยังบ้านของผู้ฟ้องคดี รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปได้ เพลิงจึงลุกลามจนไปติดบ้านของผู้ฟ้องคดี และเผาไหม้บ้านและสิ่งของภายในบ้านของผู้ฟ้องคดีจนหมดสิ้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้มีการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ปฏิบัติหน้าที่โดยระมัดระวังและเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่พอสมควรแก่เหตุแล้ว จึงยุติเรื่อง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ความเสียหายของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายเป็นราคาบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ในการจัดให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิงและมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๕)^๙ และ (๙)^๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งมาตรา ๑๖ (๒๙)^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจและหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ของประชาชน

^{๙-๙} พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

๑. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

^{๑๐} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้

(๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในท้องถิ่นของตนเอง โดยมาตรา ๔^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติให้สาธารณภัยหมายความว่าความรวมถึงอัคคีภัยด้วย และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่โดยตรงตามกฎหมายในการระงับเหตุเพลิงไหม้ อันเป็นการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยผู้ถูกฟ้องคดีสมควรต้องดำเนินการทั้งหลายทั้งปวงที่จำเป็นเพื่อให้หน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบรรลุผล อันจะทำให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ เพื่อความผาสุกและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม อันเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามมาตรา ๖^{๑๓} และมาตรา ๗^{๑๔} แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องดูแลทางสาธารณะให้มีสภาพเหมาะสม สามารถใช้สัญจรได้โดยสะดวกปลอดภัย รวมทั้งสามารถเป็นเส้นทางที่รถหรืออุปกรณ์ช่วยดับเพลิงจะผ่านเข้าไปดับไฟได้เมื่อเกิดอัคคีภัยหรือช่วยเหลือประชาชนได้เมื่อเกิดสาธารณภัยอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบสถานที่ปรากฏว่า

^{๑๑-๑๒} พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น ๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณสุข ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่นั้นเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่น และมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการจังหวัดและผู้อำนวยการอำเภอตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๓-๑๔} พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้

- (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

มาตรา ๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ



เส้นทางที่จะเข้าถึงบ้านของผู้ฟ้องคดีได้คือเส้นทางข้างโรงสีสหกรณ์เสลภูมิ เมื่อพิจารณาขนาดของรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ประกอบกับขนาดของถนนเส้นทางดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ถนนในส่วนที่แคบที่สุดนั้นมีความกว้าง ๒.๘๐ เมตร โดยขอบล้อของรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงหน้าด้านซ้ายไปขวามีความกว้าง ๑.๙๔ เมตร และขอบล้อด้านหลังจากซ้ายไปขวามีความกว้าง ๒.๑๐ เมตร รถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงคันพิพาทจึงสามารถวิ่งเข้าไปยังบ้านของผู้ฟ้องคดีโดยผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ แม้ว่าตามเส้นทางมีทางคดโค้งและมีต้นไม้ข้างทางเป็นระยะก็ตาม ประกอบกับผิวทางดังกล่าวแม้จะเป็นดินร่วนปนทราย แต่ก็มีสภาพแน่น อีกทั้ง ลักษณะของถนนก็ไม่ได้โค้งแคบจนถึงกับเป็นอุปสรรคที่จะไม่สามารถถนัดดับเพลิงเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถควบคุมเพลิงเป็นเหตุให้ไฟลุกลามและเผาไหม้บ้านของผู้ฟ้องคดีทั้งหลาย จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ สำหรับจำนวนค่าเสียหายนั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กองช่างของผู้ถูกฟ้องคดีคำนวณค่าเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสิ้นจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตรงกับการประเมินของผู้ถูกฟ้องคดีที่รายงานต่อนายอำเภอเสลภูมิหลังเกิดเหตุเพียงวันเดียว จึงเชื่อได้ว่าใกล้เคียงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดแล้ว เห็นว่า การเกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวเกิดจากพื้นที่ต้นเพลิงข้างเคียงโดยไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีโดยตรง แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ไม่นำรถยนต์บรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ ทั้ง ๆ ที่สามารถกระทำได้ และต่อมา บ้านของผู้ฟ้องคดีถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหมด จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวด้วย จึงควรกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวนกึ่งหนึ่งของความเสียหายจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๒๕,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๔๓๕^{๑๔} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหักความช่วยเหลือเบื้องต้นที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปแล้วจำนวน ๒๐,๐๒๐ บาท คิดเป็นค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเป็นเงินจำนวน ๑๐๔,๙๘๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน

^{๑๔} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๓๕ ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้น ให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

อนึ่ง ค่าสินไหมทดแทนนั้น ได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้เกิดขึ้นนั้นด้วย

๑๐๔,๙๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันยื่นฟ้อง จนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแล้วเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔๘/๒๕๕๙)

๓) การคืนของกลาง

กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ยึดรถยนต์ไว้เป็นของกลางในคดีอาญา คินรถยนต์คันดังกล่าวให้แก่เจ้าของล่าช้าเกินสมควร ทำให้เจ้าของรถยนต์ได้รับความเสียหายจากการที่รถยนต์พิพาทต้องจอดทิ้งไว้โดยขาดการบำรุงรักษาและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามปกติ ทั้งยังขาดประโยชน์จากการใช้สอยรถยนต์ดังกล่าว ถือเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของรถยนต์ หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหาย อันได้แก่ ค่าซ่อมแซมรถยนต์ให้ใช้งานได้ตามปกติ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับคืนของกลาง รวมทั้งค่าเสียหายจากการขาดรายได้ให้แก่เจ้าของรถยนต์

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ เจ้าหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห.๒ (ดงหลวง) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน ได้ตรวจยึดไม้กระยาเลยแปรรูป และรถยนต์กระบะบรรทุกซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้เป็นของกลางในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร และพนักงานสอบสวนได้ส่งมอบของกลางดังกล่าวให้พนักงานพิทักษ์ป่า สังกัดหน่วยงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ดูแลรักษา ต่อมา ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอคืนรถยนต์พิพาทต่อพนักงานสอบสวน ตามคำร้องขอคืนของกลางในคดีอาญา ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และได้แนบหนังสือสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง แจ้งผลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลาง โดยให้พนักงานสอบสวนจัดการรถยนต์พิพาทซึ่งเป็นของกลางตามมาตรา ๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เนื่องจากพนักงานอัยการไม่ขอริบไปพร้อมกับคำร้อง จากนั้น สถานีตำรวจภูธรกกตูมได้มีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอให้ดำเนินการคืนรถยนต์พิพาทให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูมเพื่อคืนแก่ผู้ฟ้องคดี แต่จนถึงวันยื่นฟ้องคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่ได้รับคืนรถยนต์พิพาทแต่อย่างใด ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการที่รถยนต์พิพาทเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ และขาดรายได้ที่ควรได้รับจากรถยนต์พิพาท จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการคืนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี และชดใช้



ค่าเสียหายจากการขาดรายได้ ตลอดจนค่าซ่อมรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทาง เพื่อติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้กรมป่าไม้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ร่วมกันส่งคืนรถยนต์ที่พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี หากคืนไม่ได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ราคาแทนเป็นเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์ให้ใช้งานได้ตามปกติเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับคืนของกลาง เป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายจากการขาดรายได้เป็นเงินจำนวน ๑๔๘,๗๐๙.๖๗ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒,๗๐๙.๖๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ยื่นอุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด เฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนด ค่าสินไหมทดแทนของศาลปกครองชั้นต้น โดยในชั้นอุทธรณ์ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คืนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับค่าเสียหายอันเป็นค่าซ่อมแซมรถยนต์พิพาทให้ใช้งานได้ตามปกตินั้น การที่รถยนต์พิพาทไม่ได้ใช้งานมาเป็นเวลานานและขาดการดูแลรักษานับแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๐ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คืนรถยนต์ให้กับผู้ฟ้องคดี เป็นระยะเวลาจนถึง ๕ ปีเศษ ย่อมทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครื่องยนต์กลไกต่าง ๆ ความชำรุดทรุดโทรมของระบบหล่อลื่นน้ำมัน ระบบเบรก แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ และวัสดุบางชิ้นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตลอดจนสภาพภายนอกตัวรถมีการเสื่อมสภาพ ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ศาลปกครองชั้นต้น กำหนดค่าเสียหายในส่วน of ค่าซ่อมแซมรถยนต์พิพาทให้ใช้งานได้ตามปกติเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้น เป็นค่าเสียหายที่เหมาะสมแล้ว สำหรับกรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อขอ ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับคืนของกลาง นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังที่พนักงานอัยการไม่ขอรับรถยนต์พิพาทซึ่งเป็นของกลางตามหนังสือสำนักงานอัยการ จังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ เดินทางไปยื่นคำร้องขอคืนของกลางในคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูม เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ รวม ๒ ครั้ง เมื่อคำนึงถึงภูมิสำเนา ของผู้รับมอบอำนาจของผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ที่อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู และสถานีตำรวจภูธร กกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีระยะห่างกันประมาณ ๓๕๐ กิโลเมตร แล้วเห็นว่า ที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับคืนของกลางทั้งสองครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เป็นค่าเสียหายที่เหมาะสมแล้ว สำหรับค่าเสียหายจากการขาดรายได้ นั้น เมื่อข้อเท็จจริง

ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำร้องขอคืนรถยนต์ของกลางจากผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แต่โดยที่การส่งคืนรถยนต์พิพาทซึ่งเป็นของกลางในคดีอาญาไม่มีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้ การพิจารณาส่งคืนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีจึงต้องกระทำการภายในระยะเวลาอันสมควร คือ ภายในกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำขอคืนรถยนต์ของกลาง ทั้งนี้ ตามที่ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ได้เคยวินิจฉัยไว้ในคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๐/๒๕๔๖ ซึ่งหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังไม่คืนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีหากมีความเสียหายเกิดขึ้น และเมื่อคำนึงถึงลักษณะรถยนต์พิพาทซึ่งเป็นรถยนต์กระบะบรรทุกสับล้อที่ใช้รับจ้างขนของอันอาจก่อรายได้ แม้ผู้ฟ้องคดีไม่มีพยานหลักฐานนำสืบให้ศาลเห็นว่า ควรมีรายได้จากการใช้รถยนต์พิพาทในการรับจ้างขนส่งสินค้าหรือพืชผลทางการเกษตรเดือนละเท่าใด ซึ่งเป็นอัตราไม่แน่นอนแล้วแต่ฤดูกาล ผลผลิต หรือความต้องการในการใช้รถบรรทุกขนส่งสินค้าและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ก็ตาม แต่ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจกำหนดค่าเสียหายโดยประมาณตามควรแก่พฤติการณ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๓๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสภาพของรถยนต์พิพาทซึ่งเป็นรถสับล้อที่บรรทุกของได้มากมีค่าบริการขนส่งที่สูงกว่ารถหกล้อและรถสี่ล้อ จึงกำหนดค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นค่าขาดรายได้ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อนับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่พ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำขอคืนรถยนต์ของกลาง จนถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอท้ายฟ้อง ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับค่าเสียหายในส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๑๔๘,๗๐๙.๖๗ บาท ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนด อย่างไรก็ดี เมื่อข้อเท็จจริงในชั้นอุทธรณ์ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้คืนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาค่าเสียหายในส่วนที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ราคารถยนต์พิพาทจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หากไม่สามารถคืนรถยนต์พิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขออีก พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๒,๗๐๙.๖๗ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๓/๒๕๖๐)

๔) การพิจารณาคำขอหรือเรื่องร้องเรียน

ในการพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ ซึ่งเป็นโรงงานที่พบการกระทำความผิดอันอาจถูกพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ประกอบกับข้อ ๑๒ ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘



(พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ นั้น ถือได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่อธิบดีกรมป่าไม้ ไม่อาจพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว การที่อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตล่าช้ากว่าปกติ แต่ภายในระยะเวลาอันสมควร สำหรับกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ขออนุญาต

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรและโรงค้ำไม้แปรรูป โรงงานตั้งอยู่ที่ตำบลล่อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยครั้งสุดท้ายได้รับใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ซึ่งจะหมดอายุลงในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ต่อมา เจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบโรงงานของผู้ฟ้องคดี พบว่า มีการติดตั้งเครื่องจักรในโรงงานไม่ตรงตามแผนผังประจำโรงงานที่ได้รับอนุญาต จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดข้อกำหนด ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ แต่เนื่องจากใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงแล้ว จึงไม่ต้องสั่งพักใช้ใบอนุญาต แต่ให้ผู้ฟ้องคดีหยุดดำเนินกิจการใด ๆ ตามใบอนุญาตโดยเด็ดขาด และได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ รายงานอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะกระทำผิดตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการแปรรูปไม้ แต่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุการณ์กระทำผิดที่จำเป็นต้องขนย้ายเครื่องจักรทำให้เครื่องจักรอยู่ไม่ตรงตามผังที่ได้รับอนุญาต เพราะโรงงานประสบวาทภัยและเกิดฝนตกหนัก และได้มีประกาศจังหวัดลำปางกำหนดให้ตำบลที่เป็นที่ตั้งโรงงานของผู้ฟ้องคดีเป็นเขตภัยพิบัติ จึงไม่มีเจตนากระทำผิดกฎหมาย และมีความเห็นควรต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งที่ให้หยุดดำเนินกิจการใด ๆ ตามใบอนุญาต และมีหนังสือถึงอธิบดีกรมป่าไม้เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาต แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางไม่ต่ออายุใบอนุญาตฯ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอภายในเวลาที่กำหนด เป็นการละเลยต่อหน้าที่ จึงได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งชดเชยค่าเสียหาย แต่หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น อธิบดีกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ออกใบอนุญาตฯ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีอาจถูกพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ (๑)^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และข้อ ๑๒ วรรคสี่^{๑๗} ของข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ เมื่อผู้ฟ้องคดีขอต่ออายุใบอนุญาต จึงมีข้อพิจารณาว่า เป็นกรณีต้องห้ามที่จะออกใบอนุญาตหรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๙ รายงานอธิบดีกรมป่าไม้เกี่ยวกับการขอต่ออายุใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้ตกเป็นอำนาจของอธิบดีกรมป่าไม้ ตามข้อ ๓๗.๖ วรรคสอง^{๑๘}

^{๑๖} พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔

มาตรา ๕๙ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ได้ดังต่อไปนี้

(๑) เมื่อปรากฏว่าผู้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

(๒) เมื่อมีการฟ้องผู้รับอนุญาตต่อศาลว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ได้

^{๑๗} ข้อกำหนด ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้

ข้อ ๑๒ ผู้รับอนุญาตต้องจัดทำหลักเขตแสดงอาณาเขตบริเวณโรงงานตามที่ระบุในใบอนุญาต เว้นแต่บริเวณโรงงานมีรั้วล้อมหรือมีฝาผนังกัน

ผู้รับอนุญาต ต้องจัดทำแผนผังแสดงรายละเอียดรายการเครื่องจักรต้นกำลัง โต๊ะเลื่อย เครื่องเลื่อย หรือเครื่องใช้สำหรับแปรรูปไม้ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งลงนามเป็นหลักฐาน แผนผังนี้ให้แสดงไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายในโรงงานที่ได้รับอนุญาตนั้น

ผู้รับอนุญาตต้องเปิดประตูทางเข้าออกของโรงงานไว้ตลอดที่ทำการแปรรูปไม้

หากฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให้สั่งพักใช้ใบอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๘} ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๓๗.๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ในระหว่างปีที่ผ่านมา เมื่อปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตตามระเบียบนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ข้อกำหนด กฎกระทรวง หรือเงื่อนไขในการอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และไม่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ให้จังหวัดส่งคำขอต่ออายุใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมประมวลเรื่องราวข้อเท็จจริงและความเห็นเสนอกรมป่าไม้ และสำเนาเรื่องราวส่งให้ป่าไม้เขตท้องที่พิจารณารายงานความเห็น ไปให้กรมป่าไม้อีกทางหนึ่งด้วย เมื่อกรมป่าไม้ได้รับเรื่อง ให้ประมวลเรื่องพร้อมความเห็นรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสั่งการ



ของระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งรายงานการกระทำผิดของผู้ฟ้องคดี และมีความเห็นควรต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอีก ๑ ปี อธิบดีกรมป่าไม้ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชี้แจงเพิ่มเติม และมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๐ ถึงสำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดลำปาง เพื่อขอทราบความเห็นกรณีผู้ฟ้องคดีขอต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๐ ชี้แจงว่า เจ้าพนักงานป่าไม้ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ฟ้องคดี ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเถินกรณีเคลื่อนย้ายเครื่องจักร จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี ซึ่งมีเหตุที่จะถูกพักใช้ใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๕๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ฯ และหัวหน้าสำนักงานป่าไม้สาขาจังหวัดลำปางได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เสนอความเห็น ว่า ผู้ฟ้องคดีอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี ซึ่งในระหว่างรอผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุด ควรยับยั้งการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตไว้ก่อน หากผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุด ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามข้อกล่าวหา จึงควรเพิกถอนใบอนุญาต กรณีจึงมีเหตุผลอันสมควรที่อธิบดีกรมป่าไม้ไม่อาจพิจารณาคำขอต่ออายุใบอนุญาตของผู้ฟ้องคดีได้ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า อธิบดีกรมป่าไม้ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาต และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงรับฟังได้ว่าเป็นระยะเวลาอันสมควรแล้ว และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๐๘/๒๕๕๙)

การที่จะได้รับพิจารณาคำขอถือเป็นสิทธิอย่างหนึ่ง เมื่อสิทธิดังกล่าวถูกจงใจ หรือประมาทเลินเล่อทำโดยผิดกฎหมาย ย่อมถือเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ผู้ยื่นคำขอจะเคยยื่นคำขอมาแล้วหลายครั้ง และได้รับการปฏิเสธไปทุกครั้ง ซึ่งผู้มีอำนาจพิจารณาคำขออาจใช้เหตุผลเดิมในการพิจารณาคำขอหรืออาจไม่รับพิจารณาคำขอได้ แต่ต้องมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อที่ผู้ยื่นคำขอจะได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อไป ดังนั้น เมื่อมีกรณีที่ฟังได้ว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่พิจารณาคำขอ เป็นเหตุให้ผู้ยื่นคำขอได้รับความเสียหาย อันถือเป็นการกระทำละเมิด ศาลย่อมมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดนั้นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความต่อสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำขอเลขที่ ๙๖๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยสำนักงานทะเบียนทนายความได้รับคำขอของผู้ฟ้องคดีไว้ในวันเดียวกัน แต่จนถึงวันฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ก็ยังมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้พิจารณาคำขอดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรและเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี และมีคำสั่งให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ เห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขอรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความโดยเร็ว โดยกำหนดการดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดให้แจ้งคำสั่งไม่รับจดทะเบียนและไม่ออกใบอนุญาตพร้อมทั้งเหตุผลซึ่งผู้ยื่นคำขอมีสสิทธอุทธรณ์ต่อไป การพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทั้งนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะเคยมีคำขอหลายครั้งแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอาจไม่จำเป็นต้องพิจารณาตามกรอบเวลาที่ระเบียบกฎหมายกำหนดโดยเคร่งครัด และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็อาจใช้เหตุผลเดิมในการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีหรืออาจไม่รับพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ แต่ต้องมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อผู้ฟ้องคดีจะได้ใช้สิทธอุทธรณ์ต่อไป การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยอ้างในคำให้การว่า เหตุที่ไม่พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการจดทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความมาแล้วหลายครั้ง และเมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ศาลได้มีคำพิพากษายกฟ้องทุกคดี จึงเป็นการใช้เหตุผลในการพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีในครั้งอื่นมาเป็นเหตุในการละเลยไม่พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีในกรณีพิพาทครั้งนี้ ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายที่จะได้รับการพิจารณาทางปกครองและเสียสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อไป ตามบทบัญญัติที่กำหนด



ในพระราชบัญญัติทนายความฯ ที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ตามมาตรา ๕๙^{๑๙} และ มาตรา ๖๐^{๒๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะ เกิดกรณีพิพาท ซึ่งการที่จะได้รับพิจารณาคำขอดังกล่าวถือเป็นสิทธิอย่างหนึ่ง เมื่อสิทธิดังกล่าว ถูกจงใจหรือประมาทเลินเล่อและกระทำโดยผิดกฎหมาย ย่อมถือเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทน ได้ตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดี ใช้สิทธิเรียกร้องในอัตราวันละ ๑,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าหากได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้ว เห็นว่า เป็นค่าเสียหาย ที่เกิดจากการคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ในอนาคตเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว อันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่แตกต่างหากจากค่าเสียหายต่อสิทธิในการได้รับการพิจารณาคำขอ ใบอนุญาตให้เป็นทนายความที่แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะพิจารณาคำขอจดทะเบียนและ รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความของผู้ฟ้องคดีตามคำขอเลขที่ ๙๖๕/๒๕๕๕ แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาอันสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่มีหน้าที่ผูกพันที่จะต้องมีการรับจดทะเบียนและ ออกใบอนุญาตให้เป็นทนายความแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จึงไม่อาจกำหนดค่าสินไหมทดแทน ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ประกอบกับพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในคดีนี้แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙/๒๕๖๐)

การที่จะได้รับแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในเวลาอันสมควร ถือเป็นสิทธิของบุคคลที่ได้รับการรับรองตามมาตรา ๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งใช้บังคับในขณะที่มีการร้องเรียน การที่ หน่วยงานของรัฐใช้เวลาในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีกว่าสามปีครึ่ง ยังไม่แล้วเสร็จ ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียโอกาสในการที่จะใช้สิทธิโต้แย้งผลการพิจารณา ของหน่วยงานของรัฐต่อไปได้โดยเร็ว ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงเป็นผลโดยตรง จากการที่หน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติล่าช้า

^{๑๙-๒๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลาอันรวดเร็ว

มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดชอบจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น

เกินสมควร อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งศาลมีอำนาจกำหนดค่าสินไหมทดแทนตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ เพื่อให้สอบสวนลงโทษนายแพทย์ พ. กรณีผู้ฟ้องคดีเข้ารับการผ่าตัดเสริมหน้าอกกับนายแพทย์ พ. แล้วมีอาการเจ็บหน้าอก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการสอบสวนโดยให้นายแพทย์ พ. และผู้ฟ้องคดีเข้าให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม รวมทั้งได้ตรวจร่างกายผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แจ้งผลการสอบสวนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ขอรทราบผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร กระทั่งต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาต่อนายแพทย์ พ. อันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาวินิจฉัยคำร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่ศาลกำหนด และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร้องเรียนพฤติกรรมของนายแพทย์ พ. ว่า ขาดจรรยาบรรณและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖ และคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและสรุปรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า คดีไม่มีมูล ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาและมีมติให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการขอความเห็นจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับหนังสือแจ้งตอบสรุปได้ว่า อาการปวดเต้านมและติ่งที่แขนและรอยแผลเป็นบริเวณหน้าอกและหลังหลายแห่งนั้นเกิดขึ้นได้หลังผ่าตัด จึงถือว่าการผ่าตัดและการดูแลรักษาผู้ป่วยของนายแพทย์ พ. ถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐาน หลังจากนั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำรายงานพร้อมความเห็นเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นครั้งที่สองสรุปได้ว่า คดีไม่มีมูล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีมติให้คณะกรรมการฯ แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นของวันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อร้องเรียน แต่จนถึงขณะนี้คำฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้มีมติชี้ขาดในเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีร้องเรียนกล่าวหานายแพทย์ พ. แต่อย่างใด

